

협력계약 일반약관

제 1조 (총칙)

(주)포스코 (이하 "도급인"이라 한다)와 계약자(이하 "수급인"이라 한다)는 협력작업 계약서에 기재한 협력작업 계약에 관하여 제2조에 의한 계약문서에서 정하는 바에 따라 신의와 성실의 원칙에 입각하여 이를 이행한다.

제 2조 (계약문서)

- ① 계약문서는 계약서, 협력계약 일반약관, 협력계약 특별약관, 윤리규범준수 특별약관, 작업사양서, 품질평가서 및 기타 문서로 구성되며 상호보완의 효력을 가진다. 다만, 지정된 전자시스템을 통하여 전자계약을 체결한 경우에는 계약쌍방이 전자서명한 때에 계약이 확정되며 이 경우에는 시스템상에서 전자적인 형태로 보관된 내용을 계약문서로 갈음하며 수급인이 언제든지 이를 열람할 수 있도록 하여야 한다.
- ② 작업사양서 등 계약문서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 때에는 수급인은 즉시 이 사실을 도급인에게 지적, 통지하여야 한다.
- ③ 도급인은 제 2항의 통지를 받은 때에는 즉시 그 사실을 조사 확인하고 협력작업이 적정하게 이행될 수 있도록 설계변경 기타 필요한 조치를 취하여야 한다.

제 2조의 1 (이행보증보험증권의 제출)

- ① 도급인과 계약을 체결하는 수급인은 업무이행을 보증하는 이행보증보험증권을 총도급금액의 10%로 하여 계약시 제출하여야 한다. 단, 수급인 중 아래 각 조건을 1개 이상 만족하는 경우는 이행보증보험증권의 제출을 면제하거나 지급각서로 대체할 수 있다.
 - 가. 일반적으로 공정타당하다고 인정되는 계약관습에 따라 계약보증금 징수가 적합하지 아니한 경우 (계약금액이 5천만원 이하인 경우 등)
 - 나. 연간 계약금액이 최근 3년간 20억 이상인 회사
 - 다. 도급인과 3년 이상 장기계약을 수행한 실적이나 현재 수행하고 있는 회사
 - 라. 최근 3년간 신용평가등급이 “B”등급 또는 90점 이상인 회사
 - 마. 최근 3년간 계약이행율이 90점 이상인 회사
 - 바. 최근 3년간 협력작업 품질평가에서 90점 이상을 획득한 회사
- ② 계약금액이 증액된 경우 이에 상응하는 금액의 보증금을 추가 납부하여야 하고, 계약금액이 감액된 경우에는 이에 상응하는 금액의 보증금을 반환한다.
- ③ 계약이 협력사의 귀책사유로 해제 또는 해지되는 경우 보증금은 도급인에게 귀속된다.
- ④ 계약의 이행이 완료되거나 협력사의 귀책사유 없이 해제 또는 해지되는 경우에는 해당 협력사에 반환한다.
- ⑤ 실제 발생한 손해가 이행보증보험에서 약정한 손해배상액을 넘는 경우 추가적인 손해배상을 청구할 수 있다.

제 3조 (작업사양서, 작업표준서, 품질평가서)

- ① 도급인은 작업범위, 작업내용, 작업수행요건, 작업품질, 환경관리, 안전관리 및 기술적인 사항을 기술한 작업사양서를 작성하여 수급인에게 제시하여야 한다.

- ② 수급인은 도급인의 작업사양서에 맞추어 효율적으로 작업을 수행할 수 있도록 작업표준서를 작성하며, 작성시 적합성 확보를 위해 도급인에게 기술지도를 요청할 수 있다. 작업표준서 작성은 제철소내 연간단위의 장기계약(BPA) 작업이거나 도급인이 요청하는 작업에 해당된다.
- ③ 도급인은 작업표준서 적합성에 대한 수급인의 기술지도 요청 공문에 의거하여 작업사양서에 맞게 작업수행이 가능토록 기술지도를 한다.
- ④ 도급인은 계약시 해당 계약건의 작업품질, 작업이행 등을 평가할 수 있는 작업품질평가서를 수급인과 협의하여 작성하고, 작성된 품질평가서를 기준으로 작업결과를 평가한다.

제 4조 (작업요청)

- ① 도급인은 전자적인 형태로 수급인에게 작업을 요청할 수 있다.
- ② 도급인은 계약된 협력작업의 내용과 협력작업에 사용될 자재의 품질 등이 계약내용과 일치하는지의 여부를 확인할 수 있다.
- ③ 도급인은 계약에 의하지 않고는 임의로 계약내용을 변경하거나 기간연장 등 계약조건과 다른 지시나 결정을 할 수 없다.

제 5조 (작업결과 평가 및 Penalty 부과)

- ① 도급인은 작업사양서 및 품질평가서에 의거 수급인이 행한 작업결과에 대해 작업품질을 포함한 작업이행 정도를 종합적으로 평가한다. 그리고 도급인은 수급인의 산업재해예방을 위한 조치역량과 노력에 관하여 추가적으로 평가할 수 있다.
- ② 도급인은 작업 품질평가 결과를 별도의 협력사 평가와 협력사 선정시 반영할 수 있으며, 작업 품질평가 결과 불량업체에 대해서는 도급인의 작업품질평가(SRM 성과분석) 결과 제재기준에 따라 일정기간 거래를 제한할 수 있다.
- ③ 도급인은 수급인의 작업과정에서 발생한 안전사고에 대하여 다음 각호의 기준에 따라 Penalty 금액을 부과할 수 있다. 다만, 도급인의 귀책사유로 인하여 발생한 부분은 제외하며, 제6조의 손해배상을 별도로 청구할 수 있다.

가. 부과대상 : 제철소 단지내에서 협력작업 수행과 관련하여 발생한 안전 및 교통사고

나. 부과기준 :

①주요협력사 : 재해구분에 따라 차등 부과

(사망재해 및 사망자 발생 교통사고: 최대 1억원/건당,

일반재해, 공상 및 부상자 발생 교통사고: 최대 2,000만원/건당,

중대 Near Miss 및 일반교통사고 : 최대 1,000만원/건당)

②일반협력사 : 재해구분에 따라 차등 부과

(사망재해 및 사망자 발생 교통사고 : 최대 5,000만원/건당,

일반재해, 공상 및 부상자 발생 교통사고 : 최대 400만원/건당,

중대 Near Miss 및 일반교통사고 : 최대 200만원/건당)

단, 도급인 또는 제3자의 고의 및 과실이 명백한 경우에는 Penalty 부과에서 제외한다.

*사망재해 발생시 대표자가 전직원 대상 자체 안전교육을 실시한다.(1개월 이내)

*중대 Near Miss : 화재, 폭발, 질식, 중독, 누출, 추락 사고로 인하여 사람이

응급조치를 받은 Near Miss 및 작업자가 기본안전수칙,
표준 및 절차 미준수로 화재, 폭발, 질식, 중독, 누출,
추락사고가 발생할 수 있었던 Near Miss

*주요, 일반협력사 구분 : 협력작업관리지침 제3조 2,3항 근거.

- 재해발생 책임이 2개이상 회사 : 주 책임회사 100%, 보조 책임회사 50% 등 적용
- 하도회사 재해 발생시 조정내용 : 원청회사 작업비에서 차감. 단, 안전사고 Penalty 금액의 상한액은 해당 계약금액의 100분의 10을 초과하지 못함

다. 안전사고 할증적용 : 사고 은폐시 10%, 연간 2건 이상 발생시 10% 할증 적용

제 6조 (손해배상)

- ① 도급인은 수급인의 계약불이행(지체, 불합격, 하자 등)으로 인하여 도급인의 조업에 중대한 손실을 발생시킨 수급인에게 손해배상을 청구할 수 있다.
- ② 계약불이행으로 인하여 협력사가 재작업을 해야하는 경우, 작업에 필요한 모든 비용은 협력사가 직접 부담하도록 한다.
- ③ 고객사 클레임 발생 시 수급인의 귀책 여부에 따라 클레임 보상 청구금액을 도급인과 합의, 결정하며, 해당 금액은 수급인의 작업비에서 차감 정산할 수 있다.

제 7조 (종업원 및 고용원)

- ① 수급인은 자기의 대리인, 종업원 또는 고용원의 행위에 대하여 사용자로서의 모든 책임을 지며, 제철소 내 작업을 수행하는 종업원이나 고용원을 사용함에 있어 산업안전보건법 제138조 및 동법 시행규칙 제220조에 해당하는 사람을 본 협력작업에 종사하게 하여서는 아니된다.
- ② 수급인은 불가피한 사정으로 일용직을 고용할 경우에는 노동 관련법 및 파견근로자 보호 등에 관한 법률을 준수하여야 한다.

제 8조 (하도급)

- ① 수급인은 도급작업을 함에 있어 그 일부 또는 전부를 제 3자에게 도급하고자 하는 경우에는 사전에 도급인과 협의하여 결정한다. 다만, 도급인과 협의하여 동의를 받은 경우에도 본 계약에 의한 수급인의 책임과 의무는 경감되지 아니한다.
- ② 도급인은 제1항의 하수급인이 부적당하다고 인정될 때에는 수급인에게 하수급인의 변경을 요구할 수 있다.
- ③ 산업안전보건법 제60조에 의거 산업안전보건법 제52조 제2항 제2호에 따른 승인, 같은 조 제5항 또는 제6항 및 제59조 제1항에 따른 승인을 받은 작업을 도급받은 수급인은 그 작업을 하도급할 수 없다.

제 9조 (사급자재 및 대여품)

- ① 계약에 의하여 도급인이 공급하는 사급자재는 도급인이 지정한 일시와 장소에서 수급인은 이를 인수하고 인수후의 운송비는 수급인의 부담으로 한다.
- ② 제1항에 의하여 공급된 사급자재의 소유권은 도급인에게 있으며 수급인은 이의 보관관리에 필요한 제조치를 취하고 사용 및 반납하여야 한다.
- ③ 수급인은 사급자재 및 대여품을 인수한 후 파손, 멸실, 훼손 또는 분실하였을 때에

는 도급인의 선택에 따라 대품충당 또는 정당한 대가를 변상하여야 한다.

- ④ 도급인이 공급한 사급자재 및 대여품은 계약의 목적을 수행하는데에만 사용할 수 있으며, 잉여분은 도급인의 요구에 따라 반납하여야 한다.
- ⑤ 수급인은 사급자재 및 대여품을 인수할 때에는 이를 검수하고 그 품질 또는 규격이 작업수행에 적당하지 아니하다고 인정할 때에는 즉시 도급인에게 이를 통지하여 이의 대체를 요구할 수 있다.
- ⑥ 도급인은 필요하다고 인정할 때에는 사급자재 및 대여품의 수량, 품질, 규격, 인도 시기, 인도장소 등을 변경할 수 있다.

제 10조 (계약금액의 지급)

- ① 수급인은 협력작업을 완료한후 도급인의 작업결과 평가에 합격한 때에는 소정의 절차에 따라 대금지급을 청구할 수 있으며, 도급인은 정당한 지급불가 사유가 없는 한 해당 대금을 지급하여야 한다.
- ② 계약금액은 당사 입찰사이트에 (e-Procurement) 공지된 “대금지불기준”에 따라 지급한다.

가. 중소기업 : 전액 현금 지급

나. 일반기업 : 5천만원 및 5천만원 초과분의 50%는 전액 현금지급, 5천만원 초과분의 50%는 40일 만기 구매카드로 지불

제 11조 (계약금액의 조정)

- ① 계약체결 및 작업완료 후라도 본 계약금액의 산출내역중 적용물량, 적용단가, 제비용 등의 적용이 과다 또는 과소하게 책정된 것이 발견된 때에는 도급인과 수급인은 협의하여 이를 감액 또는 증액 조정할 수 있다.
- ② 협력작업 범위 변경시에는 계약금액을 조정하여 계약변경할 수 있다.
- ③ 본 조의 계약금액의 조정결과 수급인이 도급인에게 환급하여야 할 금액은 도급인이 수급인에게 지급할 채무액 중에서 우선 공제할 수 있으며, 공제할 금액이 없거나 부족한 경우 수급인은 도급인이 정한 기일까지 도급인에게 납부 하여야 한다.
(분할, 지연 이율 적용 등 환수 방법에 대해서는 내부 기준으로 별도 관리한다.)
- ④ 계약체결 60일 후 원재료 가격의 급격한 변동으로 인하여 계약체결시점 기준가격 대비 총 계약금액의 5/100 증감시 계약금액 조정을 신청할 수 있으며, 조정 신청일로부터 10일 이내에 협의를 개시해야 하며, 30일 이내에 상호 협의하여 계약금액을 조정할 수 있다. 수급인은 상기의 사유로 계약금액이 조정된 경우, 수급인의 협력기업에 대해서도 합리적인 방식으로 계약금액을 조정하는 것을 원칙으로 한다.
- ⑤ 도급인은 수급인에게 책임을 돌릴 사유가 없는 경우에는 계약시 정한 계약금액을 부당하게 감액할 수 없으며, 하도급거래 계약의 경우 공정화에 관한 법률 적용대상 계약 건에서 도급인이 감액을 하고자 하는 경우, 사전에 감액사유와 기준, 감액대상, 감액금액, 감액방법, 그 밖에 감액이 정당함을 입증할 수 있는 사항을 적은 서면을 수급인에게 발급해주어야 한다.
- ⑥ 대내외 변수로 인한 단가조정 필요시 또는 하도급 계약 물량대비 실적물량 과다

증감(±30%)시 도급인 또는 수급인 어느 일방의 단가조정 요청시 쌍방 합의하에 단가를 조정할 수 있다.

제 12조 (작업 범위 조정)

효율적인 협력작업 운영을 위한 도급인의 조업여건 변화, 효율적인 협력작업 운영 등 도급인의 경영상 불가피하거나 합리적인 사유로 협력작업의 범위를 변경할 경우 도급인은 수급인이 사전에 대응할 수 있도록 충분한 유예기간을 두고 서면으로 통보하여야 하며, 수급인은 본 계약기간 중이라도 조정될 작업이 원활히 수행될 수 있도록 최대한 협조하여야 한다.

제 13조 (안전보건관리)

- ① 수급인은 본 계약의 이행중 산업안전보건법규를 준수하여야 하며, 담당작업에 맞는 구체적인 안전보건관련 규정과 기준을 마련하여 이를 준수하여야 한다.
- ② 수급인은 본계약의 이행중에 발생할 수 있는 재해를 방지하기 위하여 안전 및 보건 관리자를 선임하여 작업현장에 대한 일일 안전보건 순찰 및 점검하고 실적을 관리하여야 하며, 매년 자체 안전보건관리계획을 수립하여 이행 결과에 대해서 주기적인 성과분석을 실시하여야 한다. 도급인은 수급인의 안전보건활동이 제대로 이루어지고 있는지 확인 및 점검할 수 있고, 수급인은 적극 협조하여야 한다.
- ③ 수급인은 산업재해(업무상 사고, 업무상 질병) 발생시 지체없이 필요한 조치를 취하고 도급인에게 통보한 후 유사재해 방지 대책을 시행하여야 한다
- ④ 수급인은 가스중독, 산소결핍, 폭발, 추락, 협착, 낙하물, 붕괴, 전도, 감전, 화상, 화재 등 재해발생 위험이 있는 장소에서 작업을 할 경우에는 작업전 도급인에게 통보하고 안전작업 허가 및 감독자 입회, 수급인의 안전지킴이 배치 등 안전조치를 하고 작업하여야 한다.
- ⑤ 수급인은 유해화학물질, 가스, 고열, 소음, 분진, 용접, 유해광선, 중량물 등 건강장해 위험이 있는 장소에서 작업을 할 경우에는 법적 항목에 대한 특수건강진단과 작업환경 측정, 작업 전 MSDS(물질안전보건자료) 등을 통한 건강위험성 숙지, 위생보호구 지급 등 보건조치를 하고 작업하여야 한다. 단, 수급인이 도급인의 사업장에서 작업을 하는 경우 작업환경 측정 조치는 제외한다.
- ⑥ 수급인은 수급인이 채용한 종업원 및 고용원이 산업안전보건법 제52조에 따른 정당한 작업중지권을 행사할 경우 안전 및 보건에 관한 필요한 조치를 해야 하며 즉시 도급인에게 통보하여야 한다.
- ⑦ 정당한 작업중지권을 행사할 경우 안전 및 보건에 관한 필요한 조치를 해야 하며 즉시 도급인에게 통보하여야 한다. 수급인은 작업 전 다음 안전조치 사항에 대하여 확인한다.
 - 1) 가동중인 설비의 점검, 수리작업 금지
 - 2) 모든 작업자 작업중지권 고지

- 3) 모든 작업시 CCTV 활용
 - 4) 사고위험이 높은 부식개소 출입 금지(단, 도급인과 별도 합의된 경우는 출입 가능)
- ⑧ 수급인은 작업자에게 다음 사항을 고지하고 확인하여야 한다.
- 1) (가동중단 대상설비인 경우) 작업대상 설비의 중단을 확인함
 - 2) 작업 전 안전조치가 미흡할 경우 작업을 거부할 수 있음
 - 3) 작업 중 불안전상황을 인지하는 경우 즉시 작업을 중지하고 안전조치를 요구할 수 있음
 - 4) 신체 및 심리조건(질병, 스트레스, 음주 등)이 작업을 안전하게 수행할 수 있는 상태임을 확인함
 - 5) 작업에 필요한 보호장구를 제공받아서 스스로 착용함
- ⑨ 수급인은 도급인의 안전보건관련 규정에 준하는 규정을 자체적으로 마련하여 수급인이 채용한 종업원 및 고용원으로 하여금 준수하도록 하고 규정 위반시 적절한 시정조치를 통하여 규정 위반행위가 재발하지 않도록 관리하여야 한다.

제 13 조의 1(도급인 사업장 작업시 안전보건관리)

- ① 수급인은 산업안전보건법 제29조에 따라 근로자에 대한 안전보건교육을 실시한다. 도급인은 수급인이 행하는 근로자의 안전보건 교육에 필요한 장소의 제공, 자료의 제공 등 필요한 조치를 할 수 있고, 수급인이 교육강사, 기자재 등을 요청할 경우 적극 협조하여야 한다. 도급인은 수급인이 근로자에게 실시한 안전보건교육 현황을 확인할 수 있고, 수급인은 안전보건교육현황자료를 도급인에게 제출하여야 한다.
- ② 도급인은 도급사업 시작 전에 위험성 평가를 실시한 후 미리 위험성을 감소시키고, 수급인이 작업공정에 대한 위험을 사전에 인지하도록 위험성 평가 결과를 수급인에게 제공한다. 수급인은 매년 1회 이상 위험성평가를 실시하고 작업변경 등 사업장 위험성 평가에 관한 지침(고용노동부 고시)에 따라 수시로 위험성평가를 실시한다. 도급인은 수급인의 요청시 수급인에게 위험성 평가 방법에 대한 교육을 실시하는 등 수급인이 위험성 평가를 실시할 수 있도록 지원할 수 있다.
- ③ 도급인과 수급인은 안전보건협의체를 구성하여 매월 1회 이상 정기적으로 회의를 개최한다.
- ④ 도급인과 수급인은 분기에 1회 이상 작업장에 대한 합동 안전보건점검을 실시한다. 그리고 도급인은 작업장에 대한 순회점검을 2일 1회 이상 실시하여야 하며 수급인은 순회점검을 거부, 방해, 기피하여서는 아니되며 점검결과 도급인의 시정요구가 있으면 이에 따라야 한다.
- ⑤ 도급인은 위험물질 및 관리대상 유해물질을 제조, 사용, 운반, 저장하는 화학설비

및 그 부속설비의 개조, 분해, 내부 작업에 관해서는 다음의 안전보건에 관한 정보를 작업이 시작되기 전까지 수급인에게 제공하도록 한다. 수급인은 재하도급시 제공받은 문서의 사본을 작업이 시작되기 전까지 재하수급인에게 제공하여야 한다.

가. 화학설비 및 그 부속설비에서 제조, 사용, 운반, 또는 저장하는 위험물질 및 관리대상 유해물질의 명칭과 해당 유해성, 위험성

나. 화학설비 및 그 부속설비의 개조, 분해, 내부 작업에 대한 안전보건상의 주의사항

다. 위험물질 및 관리대상 물질의 유출 등 사고가 발생한 경우에 필요한 조치의 내용

- ⑥ 도급인은 수급인 근로자의 건강을 보호하기 위하여 수급인에게 위생시설을 제공하거나 자신의 위생시설을 이용할 수 있도록 적절한 협조를 하여야 한다.
- ⑦ 도급인 사업주는 관계수급인 관계수급인 근로자가 작업과 관련하여 산업안전보건법 및 산업안전보건법에 따른 명령을 위반한 경우 그 위반행위를 시정하도록 필요한 조치를 할 수 있으며 수급인은 정당한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.
- ⑧ 도급인이 “통합 산업재해 현황 조사표” 작성을 할 수 있도록 수급인은 사업장 정보, 수급인의 근로자수 및 재해현황 등을 도급인에게 제출하고 관련 현황 파악에 협조하여야 한다.

제 14조 (표준안전관리비 지급)

도급인은 수급인에게 해당 사업의 위험도를 고려하여 적정하게 산업안전보건관리비를 계약금액에 계상할 수 있으며, 수급인은 계상된 산업안전보건관리비를 그가 사용하는 근로자와 그의 수급인이 사용하는 근로자의 산업재해 및 건강장해 예방에 사용하여야 한다.

제 15조 (재해보상)

- ① 수급인은 본 계약의 이행중 도급인, 수급인 또는 제3자에 대하여 피해를 입힌 때에는 이에 따른 모든 책임을 부담한다. 다만, 도급인의 원인행위가 인정된 경우에는 도급인은 이에 대한 책임을 부담하여야 한다.
- ② 수급인은 관계법규에 따라 산업재해보상보험에 가입하여야 한다.
- ③ 수급인은 본 계약의 이행을 위하여 도급인이 수급인에게 대여한 장설비를 도급인이 지정한 장소에 반납할 때까지 장설비 자체에 발생한 피해와 장설비로 인하여 도급인, 수급인, 하수급인 기타 제3자에게 발생한 피해에 관하여 손해배상 및 기타 모든 책임을 부담한다.

제 16조 (환경오염의 방지)

수급인은 협력작업 수행 중 도급인의 환경방침 달성을 위해 도급인이 통보하는 환경정보의 후속조치를 위하여 환경관리자를 선임하여 실적을 관리하고 관계법령을 성실히 준수하여야 하며, 환경사고 발생시 지체없이 필요한 조치를 취하고 도급인의 관리부서에 통보하여야 한다.

제 16조의 1 (유해화학물질 안전교육 및 도급신고)

제철소 내에서 근무하는 모든 수급인(대리인, 종업원, 고용원 포함)은 화학물질관리법 제 33조에서 규정하는 유해화학물질 안전교육을 이수하고 도급인에게 교육 실적을 제출하여야 한다.

제 17조 (전시조항)

- ① 수급인은 전쟁, 사변, 기타 이에 준하는 비상사태가 발생한 경우에도 작업조건이 허용되는 한 본 계약에 따른 의무를 이행하여야 한다. 다만, 수급인은 계약이행이 불가능하다고 판단될 경우 도급인과 합의하여 중단한다.
- ② 제1항의 사유로 노임단가 등이 인상된 때에는 도급인과 수급인은 합의하여 계약금액을 조정할 수 있다.

제 18조 (긴급작업 발생 및 협력작업 수행 불능시의 조치 등)

- ① 도급인의 업무수행상 긴급한 작업이 발생한 경우 도급인은 수급인에게 협력작업 계약의 범위내에서 긴급작업의 우선 수행을 요구할 수 있으며, 수급인이 작업요구에 응하지 아니하거나 긴급작업을 수행할 능력이 없다고 판단되는 경우 도급인 또는 제3자에게 작업을 위임할 수 있다.
- ② 수급인은 쟁의행위가 발생할 우려가 있거나 발생하였을 때에는 협력작업의 수행에 지장이 없도록 필요한 조치를 취하여야 하고 지체없이 도급인에게 통보하여야 하며, 도급인은 수급인의 근로자가 쟁의행위 등 실력행사를 하여 업무에 지장을 초래할 것으로 예상되는 경우 수급인의 근로자 출입을 제한할 수 있다.
- ③ 도급인은 수급인의 내부사정으로 인하여 협력작업의 수행에 차질이 예상되거나 협력작업의 수행이 불가능하다고 판단될 경우 도급인은 직접작업을 수행하거나 제3자로 하여금 작업을 수행하게 할 수 있으며, 이 때 도급인 또는 제3자는 작업에 필요한 수급인의 특수장설비를 사용할 수 있다.
- ④ 수급인은 전항의 사유로 인하여 본 계약이 해지되었을 경우에 특수장설비는 도급인의 요청이 있으면 해당작업이 정상적으로 수행될 때까지 도급인 또는 도급인이 지정하는 제3자에게 최대한 지원하여야 하며, 지원장비 및 기간 등은 상호 합의하여 결정한다.
- ⑤ 제1항 및 제3, 4항에서 도급인 또는 제3자가 협력작업을 대신 수행하는 경우 그 비용은 수급인과의 기존 계약조건 및 단가를 적용하여 처리한다. 다만, 작업사양의 변경 등으로 기존 계약조건 및 단가조정이 불가피할 때에는 도급인과 수급인이 협의하여 이를 조정할 수 있다.

제 19조 (영업권 등 불인정)

본 계약이 기간만료 또는 해지 등으로 인하여 종료되거나 또는 도급인이 협력작업을 직접 수행하거나 타회사에 인계시키는 경우와 주주변경이나 주식양도시에 도급인은 수급인의 협력작업에 관한 불분명한 권리금 성격의 영업권은 인정하지 않는다.

제 19조의 1 (지적재산권)

- ① 본 계약 체결에 따른 협력작업 수행과 관련하여 발생하는 특허, 실용신안, 디자인, 컴퓨터 프로그램, 영업비밀 등 일체의 지적재산권은 도급인의 소유로 한다.

단, 기술 등이 종래에 공지된 것이거나 애초부터 수급인 또는 제 3자에 속한 권리에 대해서는 본 조항은 적용되지 않는다.

- ② 전항에 의하여 발생하는 특허, 실용신안, 디자인, 컴퓨터 프로그램, 영업비밀 등 지적재산권에 기초하여, 계약 기간 중 또는 계약이 종료되거나 만료된 날로부터 3년 이내에 수급인 또는 수급인의 임직원이 개량을 한 경우, 수급인 또는 그 임직원은 그 개량된 기술 등을 도급인에게 제공하여야 하며, 그 대가로서 도급인은 수급인 또는 그 임직원에게 직무발명에 준하는 보상을 하여야 한다.
- ③ 협력작업의 수행에 있어서, 그 적용되는 기술 등이 종래 공지된 것이거나, 도급인이 제공한 사양서나 설계도면과 무관하게 수급인이 독자적으로 개발한 것인 경우에는, 위 제 1항 및 제 2항은 적용되지 아니한다.
- ④ 수급인이 협력작업과 관련된 지적재산권을 단독으로 출원하고자 하는 경우에는 도급인과 협의토록 하여야 한다.

제 20조의 (시설물의 철거 및 개조)

- ① 수급인은 본 계약의 이행을 위하여 수급인의 부담으로 도급인의 공장부지내에 설치한 시설물을 도급인의 승인없이 개조할 수 없으며, 본 계약이 종료된 때에는 수급인의 부담으로 지체없이 이를 철거하여야 한다.
- ② 수급인이 시설물의 철거를 지체할 때에는 도급인은 수급인의 비용부담으로 제3자에게 해당 시설물을 철거하게 할 수 있다.

제 21조 (보안유지)

수급인은 도급인의 보안유지를 위하여 협력작업 수행 및 관리에 직접 관여하지 아니하는 인원 에 대해서는 도급인의 공장 단지 외에서 근무하도록 하여야 한다.

제 22조 (영업비밀 보호)

- ① 수급인은 본 계약과 관련하여 취득하거나 알게 된 도급인과 도급인의 고객의 시장 정보, 기술정보, 제품정보, 업무상 비밀, 사업상의 기밀 또는 경제적인 가치가 있는 모든 정보(이하 이들을 총칭하여 “영업비밀”이라함)를 비밀로 유지하고, 도급인의 사업장내에서는 도급인과 동일한 수준의 정보보호 활동을 위하여 최대한 노력해야 하며, 계약이행 중이거나 완료 여부에 관계없이 이러한 영업비밀을 계약수행 이외의 목적으로 사용하거나, 제3자에게 제공하거나 또는 외부에 공개하여서는 아니된다.
- ② 도급인은 도급인의 영업비밀에 대한 수급인의 관리실태를 확인하기 위하여 수급인에 대한 현장점검을 할 수 있고, 수급인은 이에 적극 협조하여야 한다.
- ③ 도급인은 전항의 점검결과 등으로 도급인의 영업비밀에 대한 수급인의 관리가 부족하다고 판단되는 경우 이의 시정을 요구할 수 있고 수급인은 이에 적극 협조하여야 한다.
- ④ 수급인이 고의나 과실로, ①항의 도급인의 영업비밀을 계약수행 이외의 목적으로 사용하거나 제3자에게 제공하거나 또는 외부에 공개하는 경우, 수급인은 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률, 산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률 등 관련 법률에 의한 민,형사상의 책임을 진다. 특히 수급인은 위 영업비밀 침해행위로 인하여 도급인이 입게되는 일체의 손해를 지체없이 배상하여야 한다.

제 22조의 1 (정보통신 사용환경)

수급인은 제22조상 영업비밀 보호 등을 위하여 도급인의 사업장(수급인이 임대받은 경우를 포함한다)내에 정보통신시스템(서버, 네트워크 등)을 설치할 경우 도급인에 통지해야 하며, 그 지도에 따라야 한다. 나아가, 수급인은 도급인의 운영기준인 첨부 “정보시스템보안지침”을 준수하고, 주기적으로 외부로부터 유해정보를 차단하기 위한 점검을 실시하는 등 청결한 정보통신시스템 사용환경을 유지하여야 한다.

제 23조 (계약상 지위의 양도)

도급인과 수급인은 상대방의 서면 승인없이 대금청구권, 기타 채권등 본 계약상 권리의무의 전부 또는 일부를 제3자에게 양도하거나 담보로 제공할 수 없다.

제 24조 (공제)

도급인은 본 계약상 달리 정하지 아니하는 한 수급인이 도급인에게 지급하여야 할 Penalty 부과금, 손해배상금 등 기타 일체의 금액을 수급인에게 지급할 작업비 등의 금액에서 공제할 수 있다.

제 25조 (교통수칙 준수)

수급인은 도급인의 공장단지 내에서 도급인이 정한 운송차량의 제한속도 기타 관련 교통수칙을 준수 하여야 하며, 과속, 과적 또는 작업능률을 떨어뜨리는 저속을 금지하여야 한다.

제 26조 (출입관리기준 준수)

협력작업의 수행과 관련한 수급인의 소속 임직원 및 차량장비 등의 도급인의 공장 단지내 출입관리는 도급인의 출입관리지침에 따르며, 수급인은 이를 성실히 준수하여야 한다.

제 27조 (도급인 사업장내에서 정치활동 금지)

수급인 또는 수급인의 종업원은 도급인의 사업장내에서 선거관련 홍보물 배포 및 부착, 집회 등 어떠한 형태로도 선거활동 및 정치활동 행위를 할 수 없다.

제 28조 (규정의 준수)

수급인은 도급인이 시행하는 규정중에서 본 계약의 이행에 관련한 제규정을 숙지하고 이를 성실히 준수하여야 한다.

제 29조 (계약해제 및 해지)

① 수급인에게 다음 각호에 해당하는 사유가 발생할 경우 도급인은 본 계약을 해제 또는 해지할 수 있다.

가. 천재지변, 기타 불가항력의 사유가 발생된 때

나. 도급인, 수급인에게 불가피한 사정이 발생하여 상호 인정한 때

다. 위임받은 작업의 일부 또는 전부를 도급인과 협의 없이 제3자에게 양도한 때

라. 수급인 또는 수급인의 종업원이 협력작업과 관련하여 도급인의 관계자에게 중죄등 부정행위를 범한 때

마. 어음, 수표의 부도, 제3자에 의한 가압류등 강제집행, 파산.화의개시 및 회사 정리절차 신청 등 영업상의 중대한 사유가 발생하여 협력작업의 수행이 어려운 것으로 판단될 때

바. 안전보건관리를 소홀히 하여 중대한 산업재해(사고, 질병)가 발생한 때

사. 별도의 거래정지 Process 약정 및 이에 따른 해지/해제사유 발생 시
아. 기타 수급인에게 부득이한 형편이 발생하여 도급인이 인정한 때
자. 기타 부득이한 사유 발생시

- ② 수급인에게 다음 각호에 해당하는 사유가 발생할 경우 1개월 이상의 기간을 정하여 그 이행을 최고하고, 그 기간내에 이행하지 아니한 때에는 계약을 해제 또는 해지할 수 있다.

가. 위임받은 작업을 성실히 수행하지 아니하거나 불이행한 때
나. 협력작업 수행결과 계약내용과 일치하지 않거나 재수행 요구를 받고 정당한 사유없이 이에 불응한 때
다. 수급인의 귀책사유(수급인 근로자의 쟁의행위 포함)로 인하여 협력작업의 수행이 어려운 것으로 판단될 때
라. 협력작업 수행과 관련하여 환경 관계사고가 발생한 때
마. 수급인 또는 수급인의 종업원의 정치활동으로 인하여 도급인의 조업활동 또는 수급인의 도급업무에 지장을 초래하거나 지장초래가 예상될 경우
바. 기타 본 계약에 위배하였을 때

- ③ 도급인과 수급인은 자신의 귀책사유로 인하여 본 계약의 전부 또는 일부가 해제·해지 됨으로써 상대방에게 손해가 발생한 경우 그 손해를 배상할 책임이 있다.
- ④ 본 계약이 해제 또는 해지된 경우 본 계약과 관련된 수급인과의 모든 계약은 본 계약의 해제 또는 해지의 효력이 발생한 날로부터 자동으로 해제 또는 해지된다.
- ⑤ 장기계약건의 경우에는 계약기간이 만료 되기 전에 발주 금액이 당초 정한 Amount Limit(계약금액의 130%)에 도달할 경우 계약이 종료되는 것으로 한다.
- 단, 계약기간 중 품목추가 · 삭제시 또는 협력사와 계약조건 협의시에는 계약금액을 조정할 수 있다.

제 30조 (계약불이행 및 부정당 행위 제재)

- ① 계약불이행 및 부정당행위에 대한 제재기준은 [첨부1]과 같다.
- ② [첨부1]에서 정하는 계약불이행 및 부정당행위를 한 공급사에 대하여는 해당 계약을 해지할 수 있고, 계약불이행 공급사는 해당 소싱그룹을, 부정당 행위 공급사는 모든 소싱그룹의 입찰 대상 공급사로서의 자격을 제재 기간 동안 취소하며, 금품제공 등 비윤리 행위 직접 행위자 및 관련자에 대해 매수인 회사 내 출입을 제한할 수 있다.
- ③ 도급인은 수급인의 지체, 불합격 등 계약이행정도를 평가한 결과 불량하거나 불성실한 계약이행의 경우 도급인이 별도로 정한 제재기준에 의거 입찰 참가자격을 제한할 수 있다.
- ④ 제2항에 따른 제재대상에는 아래 각 호와 같이 해당 수급인과 사실상 동일인으로 볼 수 있는 자도 포함된다.
1. 본조에 의하여 입찰참가자격의 제한을 받은 회사·법인 기타 단체의 대표자 및 그 원인을 직접 야기시킨 단체의 구성원(다만, 대표자가 여러명 있는 경우로 당해 입찰 또는 계약에 관한 업무를 관장하지 아니한 대표자에 대하여는 그러하지 아니하다)
 2. 본조에 의하여 자격이 제한된 자를 대표자로 사용하여 그 대표자가 입찰에

관여하는 경우에는 그 회사·법인·기타 단체

3. 본조에 의하여 입찰참가자격이 제한되는 자가 회사·법인 기타 단체를 실질적으로 지배하고 운영하는 경우에는 그 회사·법인·기타 단체

- ⑤ 계약불이행 및 부정당 행위로 제재를 받은 협력사에게 제재기간 종료 후 6개월이 경과하는 날까지의 기간 중 다시 계약불이행 또는 부정당행위에 해당하는 사유가 발생한 경우에는 제재기간을 가중하여 제한할 수 있다.
- ⑥ 부정당 협력사가 수개의 위반행위를 하여 [첨부1]의 사유 중 2개이상 해당하는 경우에는 그 중 무거운 제재 기준에 의한다.
- ⑦ 협력사 제재심의 위원회는 계약불이행 및 부정당행위 협력사에 대한 제재를 시행하는 경우 제재기간을 그 위반행위의 동기, 고의성 여부 및 해당 협력사의 당사에 대한 기여 정도 등을 고려하여 심의할 수 있다.
- ⑧ 수급인이 계약체결 이후 입찰참가자격 제한기간 중인 사실이 드러난 경우에는 도급인은 계약을 해제할 수 있으며, 수급인은 그로 인한 손해를 배상한다.

제 31조 (윤리규정 준수)

도급인은 공정한 거래질서 유지를 목적으로 윤리규범을 준수하여야 하며, 세부 준수내용 및 위반시 제재는 윤리규범준수 특별약관에 의한다.

제 31조의 1 (성과공유제 운영)

도급인의 성과공유제가 적용되는 수급인은 “협력부문 성과공유제(Benefit Sharing) 약정서”에 따라 과제를 추진한다.

제 31조의 2 (혁신활동 우수사 포상 실시)

도급인은 수급인의 경쟁력 강화와 혁신활동의 동기부여를 위하여 혁신활동이 우수한 수급인에게 포상을 실시할 수 있으며, 이에 대한 운영기준은 도급인이 정한다.

제 31조의 3 (건강증진센터 진료실 운영)

도급인은 수급인의 건강증진을 통해 생산성향상, 원가절감, 상생효과를 극대화하기 위하여 도급인의 진료실을 수급인에게 제공할 수 있다. 단, 이용가능한 수급인의 범위 등 운영기준은 도급인이 정한다.

제 31조의 4 (인간존중 실천)

도급인과 수급인은 협력작업 수행을 함에 있어 인간존중의 기업문화 조성을 위해 노력하고 인간존중의 기업문화 조성에 반하는 행위(신체적·정신적 고통을 주는 행위, 근무환경을 악화시키는 행위, 언어폭력, 협박 등)가 발생하지 않도록 관리하여야 한다.

제 32조 (소송관할)

본 계약과 관련한 소송의 관할법원은 계약에 별도로 정한 것을 제외하고는 도급인과 수급인이 합의하여 지정한다.

제 33조 (기타)

본 약관에 규정되지 아니한 사항은 관계법령 또는 거래관행에 따른다.

[첨부 1] 계약불이행 또는 부정당행위시 제재 기준

구분	심사항목	제재기간
계약 불이행	○ 낙찰 후 정당한 이유없이 계약을 체결 또는 이행하지 아니한 자 또는 낙찰 후 고의성은 없으나, 사양확인 등의 과실로 계약체결을 하지 아니한 자(단순 오투찰은 제외)	1년 이내
	○ 계약자의 부도 또는 폐업으로 정상적 계약이행이 불가하다고 판단될 경우	2년 이내
	○ 불합격품에 대한 대체납품 요구에 불응하고 정당한 이유없이 계약을 이행하지 아니 하거나 30일 이상 지체건 중 정당한 이유없이 계약 이행을 하지 아니한 경우	1년 이내
	○ 계약체결 후 소재수급 곤란 등 고의성이 없는 과실로 계약이행을 하지 아니한 경우	3개월 이내
	○ 계약의 이행 또는 기타의 경우에 있어서 안전대책을 소홀히 하여 POSCO 사업장 내에서 재해를 발생 시킨 자 - 아래의 중대재해를 발생시킨 경우 (1) 사망자가 1인 이상 발생한 재해 (2) 3개월 이상의 요양을 필요로 하는 부상자가 동시에 2인 이상 발생한 재해 (3) 부상자 또는 질병자가 동시에 10인 이상 발생한 재해 - 일반(치료기간 4일 이상) 재해를 발생시킨 경우 - 경미(치료기간 4일 미만) 재해를 발생시킨 경우	1년 이내 6개월 이내 3개월 이내
	○ 기타 계약불이행에 해당하는 사유가 발생하여 제재의 필요성이 인정되는 경우	1년 이내
부정당 행위	○ 고의적으로 품질이 낮은 자재를 납품하거나 수량을 속여 납품 하거나 입찰 또는 계약에 관한 서류를 위조,변조,부정 행사하거나 허위서류를 제출한 경우	3년 이내
	○ 정당한 이유없이 회사자산을 무단반출한 경우	5년 이내
	○ 악의성 투서나 유언비어를 유포하여 회사의 명예를 훼손한 경우	5년 이내
	○ 부당하도급을 한 경우(물품구매는 제재대상 제외) - 1차 위반 - 2차 위반	1년 이내 2년 이내
	○ 경쟁입찰에 있어서 입찰자 간에 서로 상의하여 미리 입찰가격을 협정하였거나 특정인의 낙찰을 위하여 담합한 자 - 입찰 담합을 주도한 경우 - 입찰 담합에 단순 가담한 경우	5년 이내
	○ 타인의 상호를 사용하여 계약을 체결하거나, 타사의 계약에 상호를 빌려 준 경우	1년 이내
	○ 매수인의 입찰, 협상, 검수등 업무수행을 방해하거나 기타 계약이행에 문제를 야기한 경우	1년 이내

	○ 부정당공급사로 부터 물품을 구매, 납품하여 시정권고를 받은 후 시정권고 내용을 불이행한 경우	1년 이내
	○ 비윤리행위(윤리특별약관 제5조)시 - 1백만원 이상의 금전, 금품을 자기의사로 제공한 경우 - 1백만원 미만의 금전, 금품을 자기의사로 제공한 경우 - 매수인의 요구에 의해 타의로 금전, 금품을 제공한 경우 - 자기의사로 통상적 수준을 초과하는 향응, 접대, 편의를 제공한 경우 - 매수인의 요구에 의해 통상적 수준을 초과하는 향응, 접대, 편의를 제공한 경우	5년 이내 3년 이내 3년 이내 3년 이내 1년 이내
	○ 계약의 체결, 이행 등과 관련한 ‘공급사 행동규범’ 위반으로 중대한 사회적 비난을 초래한 경우	2년 이내
	○ 청탁을 통해 임직원의 공정한 직무수행이나 의사결정에 영향을 미친 경우	2년 이내